

EL PROVEEDOR:

KAAL PROGRAM, representado por Karla Romero y Alejandra García, quien actúa en este acto en su carácter de Persona Física con Actividad Empresarial, inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes, con domicilio fiscal ubicado en C. Henry Dunant, 32417 Juárez, Chih., y que en lo sucesivo se denominará "EL PROVEEDOR".

EL CLIENTE:

FABRICA DE HARINAS ELIZONDO SA DE CV, número +525521226070, con domicilio en Av. F. C. de Cuernavaca 887, Col. Irrigación, Miguel Hidalgo, 11500 Ciudad de México, CDMX, representado/a en este acto por Fulanito, en su carácter de Administrador, en lo sucesivo denominado/a como "EL CLIENTE".

Ambas partes, en conjunto, serán referidas como "LAS PARTES".

ANTECEDENTES

PRIMERO. CAPACIDAD Y REPRESENTACIÓN DE LAS PARTES.

EL CLIENTE es una empresa legalmente constituida conforme a las leyes mexicanas, con capacidad jurídica para celebrar el presente contrato.

EL PROVEEDOR son profesionales dedicado al desarrollo de soluciones de software y sitios web, con la capacidad técnica necesaria para cumplir con las obligaciones aquí establecidas.

SEGUNDO. NECESIDAD DEL CLIENTE.

EL CLIENTE requiere el desarrollo de una página web corporativa moderna y funcional para desarrollar un sitio web corporativo moderno y funcional para **Harinas Elizondo** que sirva como su plataforma digital principal. Actualmente, carece de una presencia digital adecuada, lo que limita su alcance comercial y competitividad.

TERCERO. PROPUESTA Y SELECCIÓN.

EL PROVEEDOR presentó al CLIENTE una Propuesta Técnica y Económica con referencia COT-WEB-HE-2026-001, fechada el 29 de enero del 2026 en la cual se detalló de manera integral el proyecto:

1. Alcance Funcional del Software: El desarrollo de un Sitio Web Corporativo que incluirá, conforme al Anexo A:
 - a. Diseño responsivo moderno y único
 - b. Hasta 6 páginas principales (Inicio, Nosotros, Productos, Blog, Contacto, etc.)
 - c. Panel de Administración de Contenidos (CMS) para actualización autónoma por parte del CLIENTE
 - d. Formulario de contacto funcional con validación y notificación por correo electrónico
 - e. Integración básica para Motores de Búsqueda (SEO on-page) y con redes sociales *
 - f. Blog integrado para publicación de contenido.
2. Arquitectura Tecnológica Propuesta:
 - a. Para el frontend: HTML5, CSS3 y JavaScript

- b. Para el backend y gestión de contenido: WordPress como CMS, con personalización de tema y plugins esenciales
- c. Para la base de datos: MySQL

El sitio será compatible con los navegadores y dispositivos móviles actuales, tal como se especifica en el Anexo A.

3. Cronograma de Implementación: Se estableció un plan de trabajo con una duración total estimada de 8 semanas, estructurado en hitos clave:
- a. Aprobación de diseño y plan de sitio
 - b. Desarrollo de la estructura y funcionalidades principales
 - c. Implementación de contenido y revisiones
 - d. Pruebas de aceptación y capacitación
 - e. Lanzamiento oficial.

El detalle se encuentra en el Anexo B.

4. Costos Asociados: Se pactó un precio fijo total de \$30,000.00 MXN (Treinta mil pesos MXN.), con el siguiente esquema de pagos vinculado a hitos:
- a. 30% al firmar el contrato
 - b. 40% tras la aprobación del diseño y prototipo funcional
 - c. 30% restante tras la aceptación final y entrega del producto completo.

CUARTO. OBJETO DEL CONTRATO.

Las partes acuerdan que el PROVEEDOR desarrollará, implementará y entregará un Sitio Web "Corporativo Harinas Elizondo", conforme a las especificaciones técnicas y funcionales contenidas en el Anexo A del presente contrato.

QUINTO. CONFIDENCIALIDAD PREVIA.

Las partes reconocen que durante las negociaciones previas a este contrato han compartido información confidencial (propuesta técnica, presupuestos, procesos internos del cliente). Ambas partes se comprometen a no compartir información confidencial con terceros, bajo pena de sanciones por divulgación.

El contrato puede finalizar prematuramente por incumplimiento o insolvencia.

Cualquier disputa se resolverá mediante arbitraje o mediación bajo las leyes mexicanas.

DECLARACIONES

I. DECLARA EL CLIENTE (HARINAS ELIZONDO):

- a) Que ha revisado y comprende el alcance del proyecto, las especificaciones técnicas y los criterios de aceptación detallados en los anexos, y que los considera adecuados y suficientes para sus necesidades.
- b) Que se obliga a proporcionar, en los tiempos establecidos en el cronograma, toda la información, contenido y recursos necesarios solicitados por el PROVEEDOR para el correcto desarrollo del Software.

- c) Que señala como domicilio para oír y recibir toda clase de notificaciones relacionadas con este contrato el ubicado en Av. F. C. de Cuernavaca 887, Col. Irrigación, Miguel Hidalgo, 11500 Ciudad de México, CDMX.

II. DECLARA EL PROVEEDOR (KAAL PROGRAM):

- a) Que actúa en este acto en su carácter de Persona Física con Actividad Empresarial, inscrito en el RFC, con capacidad jurídica plena para celebrar el presente contrato.
- b) Que cuenta con los conocimientos técnicos, la experiencia, la habilidad profesional y los recursos necesarios para desarrollar e implementar el Software objeto de este contrato, de conformidad con las especificaciones y estándares de calidad establecidos.
- c) Que se obliga a realizar los servicios objeto de este contrato con la diligencia, cuidado y esmero propios de un profesional en la materia, ajustándose a los plazos, costos y alcance pactados.
- d) Que se compromete a mantener la confidencialidad de toda la información del CLIENTE a la que tenga acceso con motivo de este contrato.

DEFINICIONES

Para los efectos del presente contrato, se entenderá por:

1. Software/Sitio Web: El conjunto de programas, código, bases de datos, contenido y documentación entregado conforme a este contrato.
2. Código Fuente: El código escrito en lenguaje de programación legible por humanos, necesario para modificar y mantener el Sitio Web.
3. Entregable: Cualquier componente del Software (ej.: diseño, código, documentación) que deba ser entregado según el cronograma.
4. Aceptación: La confirmación por escrito del CLIENTE de que un entregable cumple con los criterios establecidos.
5. Error Crítico: Defecto que impide totalmente el uso del sitio web o una de sus funcionalidades principales.
6. Error No Crítico: Defecto que no impide el uso general pero afecta aspectos secundarios o estéticos.
7. Actualización (Update): Modificación menor del Software destinada a:
 - Corregir errores identificados.
 - Mejorar el rendimiento.
 - Realizar ajustes de compatibilidad.
 - Implementar parches de seguridad.
 - Las actualizaciones se identifican generalmente con cambios en el tercer dígito de la versión (ej. 2.1.3 a 2.1.4).
8. Ambiente de Producción: El entorno operativo real (hosting final) donde el Software es utilizado por los usuarios finales para realizar las operaciones normales del negocio.
9. Ambiente de Desarrollo/Pruebas: El entorno separado (puede ser local o en un hosting de pruebas) utilizado exclusivamente para desarrollar, probar y validar el Software antes de su implementación en producción.
10. Tiempo de Respuesta: El período máximo que transcurre desde que el Cliente reporta un error hasta que el Proveedor inicia las acciones para su diagnóstico y resolución.
11. Tiempo de Resolución: El período máximo que transcurre desde que el Cliente reporta un error hasta que el Proveedor entrega una solución funcional.

12. Entregable: Cualquier componente del Software, documentación o servicio que debe ser proporcionado por el Proveedor según el cronograma establecido en el Anexo B de este contrato.
13. Aceptación: La confirmación formal por escrito del Cliente de que un entregable cumple con las especificaciones del Anexo A y los criterios de aceptación establecidos en el Anexo B.
14. Día Hábil: Lunes a viernes, excluyendo días festivos oficiales en México, en el horario de 9:00 a 18:00 horas (Zona Centro).
15. Licencia: El derecho otorgado por el Proveedor al Cliente para usar el Software bajo los términos y condiciones establecidos en este contrato. En este caso, implica la cesión de la propiedad intelectual del código desarrollado a medida.
16. Propiedad Intelectual: Todos los derechos de autor, patentes, marcas, secretos comerciales y cualquier otro derecho de propiedad intelectual relacionado con el Software, incluyendo código fuente, algoritmos, diseños y documentación.

ALCANCE DEL PROYECTO Y ENTREGABLES.

1. Alcance de Trabajo (Scope of Work).

El PROVEEDOR desarrollará el Software descrito en los Antecedentes de este contrato, cumpliendo con todos los requisitos funcionales, técnicos y de diseño especificados. El desarrollo se ejecutará en las fases descritas en el Anexo B: Cronograma e Hitos, y utilizará la arquitectura tecnológica propuesta (incluyendo WordPress como CMS, PHP, MySQL, HTML5, CSS3 y JavaScript).

2. Entregables.

Como resultado del trabajo, el PROVEEDOR entregará al CLIENTE los siguientes elementos, que en conjunto constituyen el Software:

- a) Código Fuente: Todo el código fuente original desarrollado a medida, bien comentado y estructurado, entregado en un repositorio digital (ej., GitHub privado) o medio acordado.
- b) Software Instalado y Funcional: El Sitio Web completamente configurado, probado y funcionando en el ambiente de hosting de producción acordado.
- c) Documentación Técnica y de Usuario: La documentación descrita en la Definición 11 del contrato, incluyendo credenciales de acceso, manual básico de administración del CMS y especificaciones de instalación.
- d) Certificado de Aceptación Final: Documento que formaliza la conclusión del proyecto, sujeto a lo establecido en la cláusula de Aceptación.

3. Plazos, Hitos y Cronograma.

El proyecto se regirá por el cronograma de fases e hitos detallado en el Anexo B. Cada hito estará asociado a un entregable específico y, en su caso, a un evento de pago según la cláusula de Pagos. Las fechas estimadas son:

- Hito 1: Aprobación del Diseño y Plan de Sitio.
- Hito 2: Entrega del Entorno de Desarrollo para revisión de funcionalidades básicas.
- Hito 3: Entrega de la Versión Beta para pruebas de aceptación.
- Hito 4: Fecha de Entrega Final: Implementación en producción y aceptación final.

4. Cambios al Alcance.

Cualquier modificación, adición o reducción al Alcance de Trabajo definido en el Anexo A deberá ser solicitada por escrito por cualquiera de las partes. Estas solicitudes serán evaluadas por el PROVEEDOR, quien presentará un estimado del impacto en tiempo, costo y cronograma. Solo surtirán efecto una vez sean aprobadas por ambas partes mediante una Orden de Cambio firmada, la cual se integrará como anexo a este contrato.

PROPIEDAD INTELECTUAL.

1. Titularidad de los Derechos.

Una vez que el CLIENTE haya cumplido integralmente con la totalidad de los pagos estipulados en la Cláusula Tercera de este contrato, el PROVEEDOR cede y transferirá a título gratuito al CLIENTE todos los derechos de propiedad intelectual, incluidos los derechos de autor, sobre el código fuente original y los entregables desarrollados a medida para este proyecto, tal como se enumeran en el punto 1.2 de la Cláusula Primera. Esta cesión otorga al CLIENTE la plena titularidad y derecho a usar, modificar y distribuir dicho código, sin limitación territorial ni temporal.

2. Propiedad Intelectual de Terceros.

El CLIENTE reconoce que el Software puede incorporar o depender de componentes de terceros, tales como el sistema de gestión de contenidos WordPress, temas, plugins, bibliotecas de código abierto y servicios en línea. Estos componentes no son propiedad del PROVEEDOR y su uso se rige exclusivamente por los términos de sus respectivas licencias (GPL, MIT, Apache, etc.). El PROVEEDOR se obliga a utilizar únicamente componentes cuyas licencias sean compatibles con el propósito del proyecto y a informar al CLIENTE de cualquier restricción de uso relevante. La responsabilidad por el cumplimiento de dichas licencias recae finalmente en el CLIENTE como titular final del Software.

3. Licencia de Componentes Preexistentes del Proveedor.

En caso de que el PROVEEDOR incorpore al Software componentes, librerías o módulos de código propietario desarrollados previamente por él (no específicos para este proyecto), el PROVEEDOR otorga al CLIENTE una licencia perpetua, irrevocable, libre de regalías y no exclusiva para usar dichos componentes únicamente como parte integral del Software entregado. El CLIENTE no podrá desensamblar, extraer o utilizar dichos componentes de manera independiente o en otros proyectos.

PAGOS Y TÉRMINOS COMERCIALES.

1. Estructura de Pagos.

El precio total fijo por los servicios del presente contrato asciende a la cantidad de \$30,000.00 MXN (Treinta mil pesos 00/100 M.N.), más los impuestos aplicables. Este monto se liquidará de acuerdo con el siguiente esquema, vinculado a la aprobación de hitos:

Pago Inicial (30%): \$9,000.00 MXN. Deberá ser pagado dentro de los 5 días hábiles siguientes a la firma de este contrato.

Pago por Hito Intermedio (40%): \$12,000.00 MXN. Deberá ser pagado dentro de los 5 días hábiles posteriores a la aprobación formal por escrito del CLIENTE del Hito 2: Prototipo Funcional y Diseño Aprobado, según el Anexo B.

Pago Final (30%): \$9,000.00 MXN. Deberá ser pagado dentro de los 5 días hábiles posteriores a la Aceptación Final del Software, conforme al procedimiento establecido en la Cláusula Cuarta.

2. Método de Pago.

Todos los pagos se realizarán mediante transferencia electrónica de fondos a la cuenta bancaria que el PROVEEDOR notifique por escrito al CLIENTE. Por cada pago recibido, el PROVEEDOR emitirá la factura electrónica correspondiente.

3. Penalizaciones por Retraso.

a) Retraso del Cliente: Cualquier pago no recibido en la fecha de vencimiento causará automáticamente una mora equivalente al 1.5% mensual sobre el monto vencido, sin perjuicio de que el PROVEEDOR pueda suspender los trabajos hasta que se regularice el pago.

b) Retraso del Proveedor: Por cada semana completa de retraso injustificado en la consecución de un hito clave (Hito 2 o Hito 4), más allá de la fecha estimada en el Anexo B y siempre que no sea por causa imputable al CLIENTE, el PROVEEDOR otorgará al CLIENTE un descuento del 1% del valor total del contrato, con un descuento máximo acumulado del 5%.

ACEPTACIÓN Y PRUEBAS.

1. Procedimiento de Aceptación.

El proceso de aceptación se realizará por hitos, conforme al Anexo B. Para cada hito sujeto a aceptación (principalmente Hito 2 y Hito 3), el PROVEEDOR entregará el entregable correspondiente y notificará por escrito al CLIENTE, quien dispondrá de un período de 5 días hábiles (Período de Pruebas) para revisar y probar que el entregable cumple con los criterios de aceptación definidos en el Anexo B.

2. Comunicación de Resultados.

Si el CLIENTE identifica alguna no conformidad con los criterios de aceptación, deberá emitir un reporte de pruebas por escrito dentro del Período de Pruebas, detallando cada desviación de manera específica y objetiva. Si el CLIENTE no emite ningún reporte dentro del plazo establecido, el entregable se considerará tácitamente aceptado.

3. Corrección y Revisión.

El PROVEEDOR dispondrá de un plazo razonable para corregir las no conformidades válidamente reportadas. Una vez realizadas las correcciones, se iniciará un nuevo Período de Pruebas de 3 días hábiles exclusivamente sobre los puntos corregidos. Este proceso se repetirá hasta la aceptación total.

4. Aceptación Final.

La aceptación del Hito 4 (Entrega Final) se registrará por este mismo procedimiento. La firma del Certificado de Aceptación Final por parte del CLIENTE, o la puesta en producción del Software sin

objeción formal dentro del plazo, constituirá la aceptación final, dando inicio al período de garantía establecido en la Cláusula Sexta.

GARANTÍAS Y RESPONSABILIDADES

1. Garantía de Funcionamiento.

El PROVEEDOR garantiza que el Software:

- a) Funcionará sustancialmente de acuerdo con las especificaciones técnicas y funcionales establecidas en el Anexo A durante un período de garantía de seis (6) meses, contados a partir de la fecha de Aceptación Final según la Cláusula de Aceptación.
- b) Estará libre de defectos materiales de programación y configuración que impidan su uso normal conforme a la documentación proporcionada.
- c) Será compatible con los sistemas operativos, navegadores y dispositivos móviles especificados en el Anexo A.

2. Garantía de Titularidad y No Infracción.

El PROVEEDOR garantiza que:

- a) Tiene el derecho y la autoridad para otorgar la licencia de uso y transferir los derechos de propiedad intelectual del código desarrollado a medida, tal como se establece en la Cláusula de Propiedad Intelectual.
- b) El código fuente original desarrollado para este proyecto no infringe derechos de autor, patentes, marcas o secretos comerciales de terceros. Esta garantía no cubre componentes de terceros bajo licencias de código abierto, cuyo uso se registrará por sus licencias respectivas.
- c) En caso de que un tercero alegue infracción de derechos de propiedad intelectual sobre el código original desarrollado por el PROVEEDOR, este defenderá al CLIENTE y lo mantendrá indemne frente a dichas reclamaciones, asumiendo los costos legales razonables.

3. Garantía de Servicio (SLA durante el período de garantía).

Durante el período de garantía de 6 meses, el PROVEEDOR se compromete a los siguientes tiempos de servicio para corrección de errores, entendidos según las Definiciones de este contrato:

Para Errores Críticos: Tiempo de respuesta inicial de 8 horas hábiles. El PROVEEDOR trabajará de forma continua para proveer una solución o workaround funcional en un máximo de 48 horas hábiles.

Para Errores No Críticos: Tiempo de respuesta inicial de 48 horas hábiles. El PROVEEDOR se compromete a corregir el defecto o incluir su solución en la siguiente actualización planificada, dentro de un plazo máximo de 15 días hábiles.

4. Exclusiones de Garantía.

Las garantías establecidas en esta cláusula NO cubrirán defectos, fallos o problemas causados directa o indirectamente por:

- a) Uso indebido, negligente, accidente o mal uso del Software por parte del CLIENTE o de sus usuarios finales.
- b) Modificaciones, alteraciones o ajustes al código fuente o a la configuración del Software realizados por personal del CLIENTE o por terceros no autorizados por escrito por el PROVEEDOR.
- c) Incompatibilidad con hardware, software, plugins o extensiones no especificados o aprobados en la documentación técnica del Anexo A.
- d) Casos fortuitos, de fuerza mayor o fallas en servicios de terceros esenciales (como conexión a internet, servicios de hosting o APIs externas).

5. Recursos Exclusivos y Limitación de Responsabilidad.

- a) Recursos Exclusivos: En caso de cualquier incumplimiento de la garantía de funcionamiento, el recurso exclusivo del CLIENTE y la obligación total del PROVEEDOR se limitarán a (a la elección del PROVEEDOR): (i) la corrección del defecto, (ii) la sustitución del Software o del componente defectuoso, o (iii) si las opciones anteriores no son comercialmente razonables, el reembolso de la parte proporcional del precio pagado correspondiente al Software defectuoso.
- b) Limitación General: SALVO LO EXPRESAMENTE ESTABLECIDO EN ESTA CLÁUSULA SEXTA, EL PROVEEDOR OTORGA EL SOFTWARE "TAL CUAL" ("AS IS") Y "SEGÚN DISPONIBILIDAD" ("AS AVAILABLE"), RENUNCIANDO EXPRESAMENTE A TODA OTRA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUIDAS, ENTRE OTRAS, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD, IDONEIDAD PARA UN FIN PARTICULAR Y NO INFRACCIÓN.

CONFIDENCIALIDAD.

1. Definición de Información Confidencial.

Para los efectos de este contrato, se considerará "Información Confidencial" toda aquella información de carácter comercial, técnico, financiero, operativo o estratégico, revelada por una parte (la "Parte Reveladora") a la otra (la "Parte Receptora"), que sea marcada como confidencial o que, por su naturaleza y el contexto de su divulgación, una persona razonable entendería como confidencial. Incluye, pero no se limita a:

Por parte del CLIENTE: Procesos de negocio, datos de clientes, información financiera, estrategias comerciales y cualquier material proporcionado para el desarrollo del proyecto.

Por parte del PROVEEDOR: Metodologías de desarrollo, código fuente preexistente, herramientas internas, estructuras de costos y la propia propuesta técnica y económica.

Del proyecto: Las especificaciones detalladas en los Anexos, el contenido del presente contrato y cualquier información generada durante su ejecución.

2. Obligaciones de la Parte Receptora.

La Parte Receptora se obliga a:

- a) Utilizar la Información Confidencial únicamente para los fines establecidos en este contrato (el desarrollo y entrega del Software).

- b) Mantener la confidencialidad de dicha información con al menos el mismo grado de cuidado con el que protege su propia información confidencial, pero en ningún caso con un grado de cuidado menor al razonable.
- c) No divulgar, publicar, transmitir o poner a disposición de terceros ninguna Información Confidencial, salvo a sus empleados, subcontratistas o asesores que necesiten conocerla para los fines del contrato y que estén sujetos a obligaciones de confidencialidad equivalentes.

3. Excepciones.

Las obligaciones de confidencialidad no se aplicarán a la información que:

- a) Sea o se vuelva de dominio público sin violación de este contrato.
- b) La Parte Receptora ya poseyera legalmente antes de su divulgación por la Parte Reveladora.
- c) Reciba legítimamente de un tercero sin obligación de confidencialidad.
- d) Debiera ser divulgada por mandato de autoridad judicial o administrativa competente, en cuyo caso la Parte Receptora notificará a la otra parte con antelación para que esta pueda oponer los recursos legales que considere pertinentes.

4. Duración de la Obligación.

Las obligaciones establecidas en esta cláusula subsistirán durante la vigencia del contrato y por un período de dos (2) años posteriores a su terminación, por cualquier causa.

5. Propiedad de la Información.

Toda la Información Confidencial seguirá siendo propiedad exclusiva de la Parte Reveladora. Ninguna licencia o derecho de propiedad sobre dicha información se transfiere implícitamente con su divulgación.

6. Remedios por Incumplimiento.

Las partes reconocen que el incumplimiento de esta cláusula podría causar daños irreparables a la Parte Reveladora, la cual tendrá derecho a solicitar medidas cautelares judiciales (como una orden de cese) para detener o prevenir cualquier divulgación no autorizada, sin perjuicio de reclamar la indemnización por los daños y perjuicios causados.

SOPORTE, MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIONES.

1. Alcance de los Servicios Post-Entrega.

Esta cláusula establece los servicios que el PROVEEDOR podrá ofrecer una vez finalizado el período de garantía establecido en la Cláusula Sexta. Los servicios aquí descritos no están incluidos en el precio del desarrollo y requieren un acuerdo por separado o la contratación de un Plan de Soporte y Mantenimiento Anual, cuyos términos y costos se establecerán en una adenda a este contrato.

2. Tipos de Servicios Disponibles.

- a) Soporte Técnico Correctivo: Asistencia para diagnosticar y resolver errores o defectos que aparezcan en el Software después del período de garantía, clasificados según las Definiciones de este contrato.
- b) Mantenimiento Preventivo: Servicios para mantener la salud del Software, que pueden incluir: actualizaciones de seguridad del núcleo de WordPress y plugins, optimización de base de datos, verificación de integridad y respaldos de configuración.
- c) Mantenimiento Evolutivo: Desarrollo e implementación de nuevas funcionalidades, modificaciones sustanciales o mejoras que no formaban parte del Anexo A. Este servicio se cotizará y ejecutará mediante Órdenes de Cambio independientes.

3. Acuerdo de Nivel de Servicio (SLA) – Para Planes Contratados.

En caso de contratar un plan, el PROVEEDOR ofrecerá los siguientes niveles de servicio estándar, sujetos a disponibilidad:

- Para Incidentes Críticos: Tiempo de respuesta: 8 horas hábiles. Esfuerzo de resolución continuo.
- Para Incidentes No Críticos: Tiempo de respuesta: 48 horas hábiles.
- Horario de Soporte: Lunes a Viernes de 9:00 a 18:00 hrs (Zona Centro), excluyendo días festivos oficiales en México.

4. Actualizaciones del Software.

- a) Actualizaciones de Seguridad y Corrección de Errores: El PROVEEDOR recomienda encarecidamente su aplicación. Si el CLIENTE contrata un plan de mantenimiento, estas se incluirán.
- b) Actualizaciones Mayores (Upgrades): Las nuevas versiones principales del CMS (core) o plugins que puedan alterar la funcionalidad o diseño del Sitio Web no serán aplicadas automáticamente. El PROVEEDOR notificará su disponibilidad y proveerá una cotización para la migración controlada y prueba de compatibilidad.
- c) El CLIENTE es responsable de notificar cualquier actualización realizada por su cuenta o por un tercero. El PROVEEDOR no será responsable por fallos derivados de actualizaciones no autorizadas.

5. Tarifas y Condiciones de Pago para Servicios Post-Entrega.

Los servicios de soporte y mantenimiento se ofrecerán bajo una de estas modalidades:

- a) Plan Anual Prepagado: Una tarifa fija anual, equivalente a un porcentaje (ej: 15%-20%) del valor total del desarrollo inicial, que cubre un volumen acordado de horas de soporte correctivo y mantenimiento preventivo.
- b) Tiempo y Materiales (T&M): Servicios facturados por hora, basados en una tarifa horaria profesional que el PROVEEDOR comunicará al CLIENTE al momento de la solicitud, con un mínimo de facturación (ej: 2 horas).

6. Responsabilidades Excluidas.

El soporte y mantenimiento NO incluirá la corrección de problemas originados por:

- Modificaciones no autorizadas al código o configuración por parte del CLIENTE o terceros.

- Uso de plugins, temas o extensiones no aprobados o instalados fuera del acuerdo.
- Problemas de hardware, hosting, conectividad a internet o servicios de terceros.

Capacitación adicional o creación de contenido nuevo.

TERMINACIÓN DEL CONTRATO.

1. Causales de Terminación.

El presente contrato podrá ser terminado, sin responsabilidad para la parte que la ejerce, en los siguientes casos:

- a) Por Mutuo Acuerdo: Mediante convenio por escrito firmado por ambas partes.
- b) Terminación por Incumplimiento (Desistimiento): Si cualquiera de las partes incumple materialmente cualquier obligación bajo este contrato y no subsana dicho incumplimiento dentro de un período de quince (15) días hábiles posteriores a haber recibido una notificación por escrito que detalle el incumplimiento.
- c) Terminación por Conveniencia del CLIENTE: El CLIENTE podrá terminar el contrato en cualquier momento, por cualquier razón, mediante notificación por escrito al PROVEEDOR, sujeta a las disposiciones de pago.
- d) Causas de Fuerza Mayor: Por la ocurrencia de un evento de fuerza mayor que impida permanente o sustancialmente la ejecución del contrato, según se define en la cláusula de Aspectos Legales.

2. Efectos de la Terminación por Causas.

En caso de terminación por mutuo acuerdo, incumplimiento no subsanado por el PROVEEDOR o fuerza mayor:

- a) El PROVEEDOR cesará inmediatamente todo trabajo.
- b) El CLIENTE pagará al PROVEEDOR todos los honorarios y costos devengados y no pagados por los Entregables completados y aceptados hasta la fecha de terminación, calculados de manera proporcional al trabajo realizado.
- c) El PROVEEDOR entregará al CLIENTE, dentro de los diez (10) días hábiles, todos los Entregables completados hasta ese momento, en el estado en que se encuentren.

3. Efectos de la Terminación por Conveniencia del CLIENTE.

Si el CLIENTE termina el contrato por su conveniencia:

- a) El CLIENTE pagará al PROVEEDOR, como indemnización por la terminación anticipada:
 1. El 100% de los honorarios por todos los hitos o entregables completados y aceptados.
 2. Un porcentaje de los honorarios del hito en curso, proporcional al trabajo realizado y certificado por el PROVEEDOR.
 3. Una penalización del 20% (veinte por ciento) sobre el valor total restante del contrato (honorarios de hitos no iniciados) por lucro cesante y costos de desmovilización.
- b) Tras el pago íntegro de los montos anteriores, el PROVEEDOR entregará al CLIENTE todos los Entregables completados.

4. Pago y Entrega Final Tras Terminación.

En todos los casos, la obligación del CLIENTE de pagar los honorarios devengados hasta la fecha de terminación sobrevivirá a la misma. El derecho de retención sobre los Entregables y el código fuente por parte del PROVEEDOR se mantendrá vigente hasta que se reciba el pago completo de todas las cantidades adeudadas.

5. Supervivencia de Cláusulas.

La terminación de este contrato, por cualquier causa, no afectará la vigencia de aquellas cláusulas que, por su naturaleza, estén destinadas a sobrevivir, tales como: Confidencialidad, Propiedad Intelectual, Limitación de Responsabilidad y las presentes disposiciones sobre Terminación.

ASPECTOS LEGALES GENERALES.

1. Ley Aplicable y Jurisdicción.

Este contrato se regirá e interpretará de conformidad con las leyes de los Estados Unidos Mexicanos. Para cualquier controversia que surja con motivo de la interpretación o cumplimiento de este contrato, las partes se someten expresamente a la jurisdicción y competencia de los tribunales competentes de la Ciudad de CDMX, renunciando a cualquier otro fuero que por razón de sus domicilios presentes o futuros pudiera corresponderles.

2. Notificaciones.

Todas las notificaciones, requerimientos o comunicaciones relacionadas con este contrato deberán hacerse por escrito y se considerarán debidamente efectuadas:

- (i) al ser entregadas personalmente
- (ii) al ser enviadas por correo certificado con acuse de recibo
- (iii) al ser enviadas por correo electrónico a las direcciones especificadas en la identificación de las partes o a otras que cualquiera de ellas notifique por escrito. Se tendrán por recibidas el día de la recepción física o de la confirmación de envío electrónico.

3. Integralidad del Acuerdo (Acuerdo Completo).

Este documento, junto con sus Anexos A, B y cualquier Orden de Cambio debidamente firmada, constituye el acuerdo completo e integral entre las partes sobre la materia objeto de este, y sustituye todos los acuerdos, negociaciones, propuestas y comunicaciones anteriores, ya sean verbales o escritas.

4. Modificaciones.

Ninguna modificación, enmienda o renuncia a cualquier disposición de este contrato tendrá efecto, a menos que se realice por escrito y sea firmada por los representantes autorizados de ambas partes.

5. Cesión.

Ninguna de las partes podrá ceder, transferir o delegar total o parcialmente este contrato, ni los derechos u obligaciones derivados del mismo, a ningún tercero, sin el consentimiento previo, expreso y por escrito de la otra parte. Cualquier intento de cesión en violación de esta cláusula será nulo.

6. Fuerza Mayor.

Ninguna de las partes será responsable por el incumplimiento de sus obligaciones si dicho incumplimiento es causado por un evento de fuerza mayor, incluyendo, pero no limitado a: actos de autoridad, guerras, insurrecciones, incendios, inundaciones, terremotos, pandemias, huelgas generales o fallas graves en redes de telecomunicaciones que estén fuera de su control razonable. La parte afectada deberá notificar a la otra inmediatamente sobre la ocurrencia de dicho evento.

7. Divisibilidad.

Si cualquier disposición de este contrato fuera declarada inválida, ilegal o inaplicable por un tribunal competente, la validez, legalidad y aplicabilidad de las disposiciones restantes no se verá afectada, y la disposición inválida será modificada para lograr, en la medida de lo posible, la intención económica y legal original de las partes.

8. Tolerancia y No Renuncia.

El hecho de que cualquiera de las partes no exija en algún momento el cumplimiento estricto de cualquier obligación aquí contenida, no constituirá una renuncia futura a dicho derecho, ni afectará su capacidad para exigir dicho cumplimiento posteriormente. Las renunciaciones solo serán efectivas si son por escrito y firmadas.

9. Independencia de las Partes.

Las partes son contratantes independientes. Nada de lo contenido en este contrato será considerado como la creación de una sociedad, empresa conjunta, o relación de agencia, empleo o franquicia entre ellas. Ninguna de las partes tiene autoridad para obligar a la otra.

10. Idiomas y Firmas Electrónicas.

Este contrato se redacta en español. Si se realiza una traducción a otro idioma, prevalecerá la versión en español para todos los efectos legales. Las partes acuerdan que las firmas electrónicas avanzadas o las firmas escaneadas y transmitidas por correo electrónico tendrán la misma validez y fuerza vinculante que las firmas originales manuscritas.